<지침서식 제9-1호>

사업계획서

□ 증권투자(1.신규투자 2.증액투자) □ 대부투자 □ 제재기관 보고후 사후신고

1. 투자자 현황

상호 또는 성명		설 립 연 월 일	
소 재 지(주 소)			
투 자 자 규 모	□ 대기업 □ 중소기업 □ 개인사업자 □ 개인 □ 기타(비영리단체 등)		
투자자 법인성격	□ 실제영업법인 □ 특수목적회사(SPC)[1]		
외국인투자기업[2] 여 부	□ 아니오	□ 예 - 최대주주명: (지분율: %)[3] - 최대주주 소속 국가 :	
총 자 산	백만원	자기자본(자본금)	( )백만원
업 종 (제 품)		담당자 및 연락처	

주) 1. SPC는 고용, 생산활동 및 물적 실체가 거의 없으며, 자산·부채는 타국에 대한 또는 타국으로부터의 투자로 구성되고 해외직접투자자에 의해 관리되는 법인임
2. 외국인투자기업은 외국투자자가 외국인투자촉진법에 의해 출자한 기업임
3. 지분율이 50%를 초과할 경우 최대주주의 최대주주 소속국가:_____
및 최대주주명:_____(지분율: %)

2. 현지법인 현황

법 인 명		대 표 자	
법인형태	□ 법인 □ 개인기업 □기타 □ 해외자원개발사업 (□ 법인설립 □ 법인미설립)	설립(예정)일	년 월 일 □ 자본금 미납입
총자본금		종업원수	한국인: 명, 현지인: 명
투자형태[1]	□ 단독투자 □ 공동투자 □ 합작투자(지분율: %)		
투자유형[2]	□ M&A □ 그린필드 □ 기존사업 규모확장 □ 기업 및 금융 구조조정		
주투자자 내역	상호	사업자번호	
	대표자명	법인등록번호	
법인성격	□ 실제 영업법인 □ 특수목적회사(SPC) -최종 투자목적국: -최종 투자업종:	설립형태	□ 신설법인 설립 □ 기존법인 지분인수 -지분인수비율: % (구주: %, 신주: %)[3]
지배구조	□ 비지주회사 □ 지주회사		
투자목적 (택 일)	□ 자원개발 □ 수출촉진 □ 보호무역타개 □ 저임활용 □ 선진기술 도입 □ 현지시장 진출 □ 제3국 진출		

주) 1. “공동투자”는 국내투자자와 공동으로 투자하는 경우를 말하며, “합작투자”는 비거주자와 합작으로 투자하는 경우를 말함
2. M&A : 경영권(자산) 인수·합병 등
그린필드 : 새로운 해외현지법인을 설립(설립 3년 이내 현지법인 포함)하여 시작하는 투자 등
기존사업 규모확장 : 기존 현지법인(3년 초과)의 시설, 자산, 사업 규모 확대 등
기업 및 금융 구조조정 : 해외 기업의 재무구조 개선, 조직 재편, 자본 재조정 등
3. 구주 및 신주 비율의 합은 지분인수비율임

3. 투자방법

① 지분투자

취득증권	증권종류	주수	액면		취득가액	
			주당액면	합계	주당가액	합계
	취득가액이 액면과 상이할 경우 그 산출근거[1]					

주) 1. 관련 증빙서류 필수 첨부

출자형태	①현금		②현물	
	③주식		④이익잉여금	
	⑤기술투자		⑥기타( )	
합 계	(①+②+③+④+⑤+⑥)			

출자자명		출 자 전		금회출자		출 자 후	
		금액	비율(%)	금액	비율(%)	금액	비율(%)
한국 측 (①)							
현지 측 (②)							
제3국 (③)							
합 계(①+②+③)			100.0		100.0		100.0

② 대부투자

대 부 액			자금용도		
이 율			기 간		
원금상환방법			이자징수방법		
대부자금 조달방법	자기자금			차 입 금	

4. 사업 개요 및 투자 필요성

사업계획서 작성시 유의사항

1. 총자본금(2. 현지법인 현황 中) : 현지법인의 납입(예정)자본금 총액을 기재

2. 취득증권(3. 투자방법-① 지분투자 中)
 1) 현지법인이 발행할 증권 중 신고인이 취득하게 될 증권의 내용을 기재
 2) 증권의 종류 : 신고인이 취득하게 될 증권의 종류 (예 : 보통주, 우선주, 출자증명서 등 기재)
  → 중국, 베트남 등 주식회사가 인정되지 않는 사회주의 국가인 경우 출자증명서로 기재
 3) 주수 : 신고인이 취득하게 될 증권의 수량
 4) 액면(주당액면, 합계) : 취득예정 증권의 1주당 주당액면가와 액면가액 총액을 기재
  → 중국, 베트남 등의 경우 합계란만 기재
 5) 취득가액(주당가액, 합계) : 증권의 실제 취득가액 (1주당 가액과 총 취득가액)
 6) 취득가액이 액면과 상이할 경우 그 산출근거 → 전문평가기관, 공인회계사 등의 의견(평가서 등)서를 첨부

3. 출자형태(3. 투자방법-① 지분투자 中) : 현금, 현물, 주식, 이익잉여금, 기술투자, 기타로 구분
 1) 현금 : 신고인이 현금으로 투자하는 경우
 2) 현물 : 신고인이 기계장치, 집기 등을 투자하는 경우
 3) 주식 : 국내유가증권시장에 상장 또는 등록된 주식 및 비상장주식으로 투자하는 경우
 4) 이익잉여금 : 현지법인의 이익잉여금으로 투자하는 경우
 5) 기술투자 : 신고인이 기술을 제공하고 그 대가로 출자지분을 인정받는 경우

4. 출자자명(3. 투자방법-① 지분투자 中)
 1) 출자자명 : 한국 측과 현지 측의 투자자 상호(개인인 경우 개인성명)를 기재하되 투자자가 2인 이상인 경우 각각의 투자자 별로 기재
 2) 출자 전 금액 및 비율 : 기존법인의 지분을 인수하거나 기 설립된 현지법인의 자본금을 증액 투자하는 경우에만 기재하고 신규법인 설립시 생략
 3) 금회출자 금액 및 비율 : 금번 투자할 출자금액과 비율을 기재하여 기존법인의 지분을 인수하는 경우에는 양수인 측의 투자금액만큼 양도인 측의 투자금액이 감소하게 됨
 4) 출자금액 및 비율 : 출자 전과 금회 출자를 종합하여 최종적으로 나타나게 되는 자본금의 구성내역을 기재

 ※ 2.현지법인현황의 “총자본금”은 3.투자방법의 “출자 후 합계금액” 및 해투신고서상 “자본금”과 일치해야 함